

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2778/2539

นางสาว จินตนา คุ่มวงศ์
นาง วนิดา แจวเจริญ

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 42, มาตรา 243

จำเลยถึงแก่กรรมระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค3ศาลชั้นต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3ให้ก. พังโดยระบุว่าเป็นทนายจำเลยโดยไม่ได้ทำการไต่สวนคำร้องของก. ที่ขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะดังนั้นศาลอุทธรณ์ภาค3จะพิพากษาคดีไปโดยที่ยังไม่มีคำสั่งอนุญาตให้ทนายของจำเลยผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของจำเลยผู้มรณะเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะหาได้ไม่คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค3จึงไม่ชอบยังถือไม่ได้ว่าก. ทนายได้เข้าเป็นคู่ความแทนที่จำเลยโดยชอบแต่ประการใดก. จึงไม่มีสิทธิที่จะยื่นฎีกาได้

โจทก์ฟ้องขอให้ขับไล่จำเลยและบริวารออกจากที่ดินพิพาทพร้อมใช้ค่าเสียหาย

จำเลยให้การและฟ้องแย้งว่า ที่ดินพิพาทเป็นของจำเลยขอให้พิพากษาว่าที่ดินพิพาทเป็นของจำเลย ห้ามโจทก์และบริวารเข้าเกี่ยวข้องและให้เพิกถอน น.ส.3 ก. ที่พิพาท

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ซื้อที่ดินพิพาทจากการขายทอดตลาดของศาล
ชั้นต้นโดยสุจริตและเสียค่าตอบแทนขอให้ยกฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นเห็นว่าคดีพอวินิจฉัยได้โดยไม่ต้องสืบพยานพิพาทฯ ขั้บไล่จำเลย
และบริวาร ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลย อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลฎีกาพิพากษายกคำสั่งของศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานโจทก์
จำเลยในประเด็นว่าที่ดินพิพาทตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่
993 โจทก์หรือจำเลยเป็นผู้มีสิทธิครอบครองและยกคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ให้
ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์จำเลยในประเด็นดังกล่าวให้สันนิษฐานความเสียก่อนแล้วมี
คำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

ศาลชั้นต้นสืบพยานโจทก์จำเลยเสร็จแล้ว พิพากษาขับไล่จำเลยออกจากที่ดิน
หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 993 (1206) และรื้อถอนรั้ว โรง
เรือนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินพิพาท ยกฟ้องแย้งของจำเลย

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ปรากฏว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นได้นัดฟังคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 เมื่อวันที่10 มีนาคม 2538 เวลา 9 นาฬิกา ในวัน
เดียวกันนั้นนายกมล แจวเจริญ ทายาทโดยธรรมของจำเลยได้แต่งตั้งให้นายนิสิต
อนันต์รักษ์ เป็นทนายความยื่นคำร้องลงวันที่10 มีนาคม 2538 ว่า จำเลยได้ถึงแก่
กรรมเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน2537 ด้วยโรคหัวใจวายตามสำเนาใบมรณบัตรท้าย

คำร้องศาลชั้นต้นได้มีคำสั่งในวันเดียวกันนั้นว่า "สำเนาให้โจทก์นัดไต่สวน จะคัดค้าน
ประการใด ให้คัดค้านภายใน 7 วัน มิฉะนั้นถือว่าไม่ติดใจคัดค้านให้จำเลย (ที่ถูกร้อง)
นำส่งหมายภายใน 7 วันปิดหมาย" ในวันที่ 10 มีนาคม 2538 นั้นเอง ศาลชั้น
ต้นได้อ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้นายกมล แจวเจริญ ฟังโดยระบุว่าเป็น
ทนายจำเลย โดยศาลชั้นต้นยังไม่ได้ทำการไต่สวนคำร้องของนายกมล แจวเจริญ ที่
ขอเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะกรณีนี้เป็นเรื่องที่จำเลยถึงแก่กรรมในระหว่าง
พิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 3 ศาลอุทธรณ์ภาค 3 จะพิพากษาคดีไปโดยที่ยังไม่มี
คำสั่งอนุญาตให้ทายาทของจำเลยผู้มรณะหรือผู้จัดการทรัพย์สินมรดกของจำเลยผู้
มรณะเข้าเป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะหาได้ไม่ดังนั้นคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3
จึงไม่ชอบการที่ศาลชั้นต้นอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 ให้โจทก์ฟัง จึงเป็นการ
ดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ไม่ชอบ กรณียังถือไม่ได้ว่านายกมล แจวเจริญทายาทได้
เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่จำเลยโดยชอบแต่ประการใดนายกมล แจวเจริญ จึงไม่มี
สิทธิที่จะยื่นฎีกาได้ ศาลฎีกาจึงไม่วินิจฉัยให้

พิพากษายกคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3 และยกฎีกาของจำเลยคืนค่า
ธรรมเนียมศาลชั้นฎีกาทั้งหมดให้จำเลย ให้ศาลชั้นต้นทำการไต่สวนคำร้องขอเข้า
เป็นคู่ความแทนจำเลยผู้มรณะแล้วส่งสำนวนไปให้ศาลอุทธรณ์ภาค 3 มีคำสั่งและคำ
พิพากษาใหม่ต่อไป

(บรรเทิง มุลพรม-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ